

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Ética e Responsabilidade em Inteligência Artificial

Princípios da LGPD

Aula 2

Código de aula: [DADOS]ANO2C6B2S9A2



Exposição Exposição



Objetivos da Aula

Introduzir os conceitos elementares de privacidade e proteção de dados.



Competências da Unidade (Técnicas e Socioemocionais)

- Compreender e dominar os princípios da privacidade e da proteção de dados e como aplicá-los na construção de algoritmos de inteligência artificial;
- Analisar situações complexas, avaliar diferentes perspectivas e prever as consequências de decisões e ações;
- Entender os atuais desafios da Lei Geral de Proteção de Dados no ambiente da IA.



Recursos Didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de textos, vídeos e imagens;
- Artigos selecionados para leitura;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet.



Duração da Aula

50 minutos

Exposição

10 princípios fundamentais da LGPD

1 Finalidade

Definição e objetivos:

O tratamento de dados deve ser alinhado com as finalidades informadas ao titular, sem tratamento posterior incompatível.

No que tange às suas finalidades, o tratamento de dados deve ser:

- ✓ legítimo;
- ✓ específico;
- ✓ Explícito.

Fonte: BRASIL, 2018.



Exemplo

Uma certa clínica médica coleta dados sobre diagnóstico e tratamento, mas usar essas informações para *marketing* seria uma violação do princípio da finalidade.

10 princípios fundamentais da LGPD

2 Adequação

Definição e objetivos:

O tratamento dos dados deve ser compatível com as finalidades informadas ao titular, respeitando o contexto em que os dados foram coletados.

Fonte: BRASIL, 2018.



Exemplo

Inscrição em *newsletter* de tecnologia implica uso exclusivo dos dados para envio de informações relacionadas ao tema. Utilizar esses dados para publicidade de outros temas seria inadequado, violando o princípio da finalidade.

Exposição

10 princípios fundamentais da LGPD

3 Necessidade

Definição e objetivos:

Diz respeito ao tratamento necessário para atingir suas finalidades, abrangendo apenas os dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação ao propósito do tratamento.

Fonte: BRASIL, 2018.



Exemplo

Uma loja *online* solicita dados essenciais (nome, endereço, pagamento) para entrega. Requisitar preferências pessoais ou histórico de navegação seria desnecessário e excessivo para este propósito.

Exposição

10 princípios fundamentais da LGPD

4 Livre acesso

Definição e objetivos:

Foco em garantir aos titulares a consulta **facilitada e gratuita** sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais.

Fonte: BRASIL, 2018.



Exemplo

Por meio de um portal *online* seguro, o banco deve disponibilizar aos clientes o acesso para verificar e revisar seus dados pessoais armazenados.

Exposição

10 princípios fundamentais da LGPD

5 Qualidade dos dados

Definição e objetivos:

Garantir a **exatidão, clareza, relevância** e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento.

Fonte: BRASIL, 2018.



Exemplo

Um hospital deve manter registros de saúde dos pacientes atualizados e precisos para garantir um tratamento adequado.

Exposição

10 princípios fundamentais da LGPD

6 Transparência

Definição e objetivos:

Garantir transparência aos titulares com **informações claras, precisas e acessíveis** sobre o tratamento de dados e os agentes envolvidos, respeitando segredos comerciais e industriais.

Fonte: BRASIL, 2018.



Exemplo

Uma loja de *e-commerce* deve esclarecer em sua política de privacidade a coleta, uso e compartilhamento de dados dos clientes, incluindo detalhes sobre parceiros e motivos associados.

10 princípios fundamentais da LGPD

7 Segurança

Definição e objetivos:

Engloba a implementação de **medidas técnicas e administrativas** a fim de **proteger** sobre os seguintes fatos:

- ✓ proteção de dados pessoais contra acessos não autorizados;
- ✓ proteção de situações acidentais ou ilícitas de destruição;
- ✓ proteção de perda, alteração, comunicação ou difusão de dados.

Fonte: BRASIL, 2018.



Exemplo

Uma empresa de *software* deve adotar medidas de segurança robustas, como criptografia e autenticação de dois fatores, para proteger os dados dos usuários contra vazamentos e *hacks*.

Exposição

10 princípios fundamentais da LGPD

8 Prevenção

Definição e objetivos:

Fator de prevenção, diz respeito à adoção de medidas para **prevenir a ocorrência de danos** em virtude do tratamento de dados pessoais.

Fonte: BRASIL, 2018.



Tome nota

Uma organização deve realizar avaliações de risco e implementar políticas internas para prevenir a perda, alteração ou acesso não autorizado aos dados pessoais.

10 princípios fundamentais da LGPD

9 Não discriminação

Definição e objetivos:

Após a empresa ter acesso aos dados, **não é permitida** a realização do tratamento de dados para **fins discriminatórios ilícitos ou abusivos**, como descrito na LGPD.

Fonte: BRASIL, 2018.



Tome nota

A empresa não deve utilizar dados pessoais para criar perfis discriminatórios e, também, não praticar diferenciação de preços com base em critérios como idade ou origem étnica.

Exposição

10 princípios fundamentais da LGPD

10 Responsabilização e prestação de contas

Definição e objetivos:

Tem como propósito que o agente demonstre a **implementação de medidas eficazes**, além de comprovar a adesão às normas de proteção de dados pessoais, incluindo a eficácia dessas medidas.

Fonte: BRASIL, 2018.



Tome nota

A empresa deve comprovar à ANPD o cumprimento da LGPD, apresentando registros de processamento de dados e das medidas de segurança implementadas.

Exposição

Aplicabilidade da LGPD no dia a dia

Consentimento para uso de dados



© Getty Images

A LGPD exige que o **consentimento** para o uso de dados pessoais seja claro e específico para determinadas finalidades. A qualquer momento consentimentos podem ser cancelados pelo usuário, mediante solicitação à organização.

Fonte: BRASIL, 2018.



Exemplo

Quando você se inscreve em um novo aplicativo ou serviço *online*, geralmente é solicitado que você aceite os termos e condições, que devem incluir uma cláusula de consentimento específica para coleta e uso de seus dados pessoais.

Exposição

Aplicabilidade da LGPD no dia a dia

Direito à privacidade em comunicações comerciais



© Getty Images

Sob a LGPD, indivíduos têm o direito de não ter seus dados pessoais utilizados para *marketing* direto sem seu consentimento explícito.

Fonte: BRASIL, 2018.



Exemplo

Se você recebe *e-mails* promocionais de uma loja online, a LGPD assegura que você tem o direito de optar por não receber mais essas comunicações.

Exposição

Aplicabilidade da LGPD no dia a dia

Acesso e correção de dados



© Getty Images

A LGPD garante aos indivíduos o direito de acessar seus dados pessoais mantidos por empresas e solicitar correções.

Fonte: BRASIL, 2018.



Exemplo

Se um banco tem informações desatualizadas ou incorretas sobre você, a LGPD permite que você solicite a visualização desses dados e exija a correção.

Exposição

Aplicabilidade da LGPD no dia a dia

Proteção de dados em ambientes de trabalho



© Getty Images

A LGPD também se aplica ao tratamento de dados pessoais no ambiente de trabalho, incluindo recrutamento e monitoramento de funcionários.

Fonte: BRASIL, 2018.



Exemplo

Seu empregador deve informar claramente como seus dados pessoais (como *e-mail*, desempenho de trabalho etc.) são utilizados e garantir que sejam protegidos adequadamente.

Exposição

Aplicabilidade da LGPD no dia a dia

Transações *online* e segurança de dados



© Getty Images

A LGPD exige que as empresas implementem medidas de segurança para proteger dados pessoais contra acesso não autorizado, especialmente em transações *online*.

Fonte: BRASIL, 2018.



Exemplo

Ao fazer compras *online*, as empresas devem garantir que suas informações de cartão de crédito e dados pessoais estejam seguros e protegidos contra vazamentos.



Vamos
fazer uma
atividade

Estudo de caso

Empresa AlphaBitTecno – considere a situação a seguir:

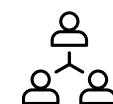
AlphaBitTecno, uma empresa de serviços de armazenamento em nuvem, sofreu uma grave violação de dados, resultando na exposição de informações pessoais e sensíveis de milhares de clientes.

A violação incluiu: nomes, endereços de e-mail e documentos de identidade. Nesse episódio, a empresa apresentou algumas falhas.”

Situação fictícia elaborada especialmente para o curso.



10 minutos



Em grupos.



Vamos
fazer uma
atividade

Estudo de caso

Problemas identificados – caso AlphaBitTecno

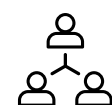
1. **Falha de consentimento:** a AlphaBitTecno não obteve consentimento explícito dos clientes para algumas formas específicas de uso de dados.
2. **Falta de transparência:** a política de privacidade da AlphaBitTecno não detalhava claramente como os dados pessoais eram utilizados.
3. **Inadequação na segurança de dados:** a empresa não tinha medidas de segurança robustas que a protegesse contra vazamentos de dados.
4. **Deficiência na notificação de incidentes:** a AlphaBitTecno demorou para notificar os clientes e a ANPD sobre a violação.

Para cada item acima, em grupo, proponha uma solução e o que deveria ter sido feito no caso da AlphaBitTecno.

Elabore as respostas e envie pelo AVA.



10 minutos



Em grupos.



© Getty Images

O que nós
aprendemos
hoje?

Hoje desenvolvemos:

- 1** A compreensão da **finalidade clara** e legítima da LGPD e da adequação no uso de dados pessoais.
- 2** O discernimento sobre **transparência** como inclusão de políticas claras e acesso facilitado pelos titulares aos seus dados, além de medidas de segurança de dados.
- 3** A conscientização acerca da LGPD no que diz respeito à responsabilidade de organizações de notificar os **incidentes de segurança**.



Saiba mais

Já parou para pensar no impacto da LGPD?

Conheça os pilares da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), e esteja à frente na conformidade legal. Para isso, acesse o *link* abaixo:

ALURA. Inovação e gestão - gestão estratégica. LGPD: Entendendo Direitos de Uso e Responsabilidades. Introdução.

Disponível em: <https://www.alura.com.br/curso-online-lgpd-entendendo-direitos-uso-responsabilidades>.

Acesso em: 15 fev. 2024.

Referências da aula

ALURA. Inovação e gestão – Gestão estratégica. LGPD: Entendendo Direitos de Uso e Responsabilidades. Disponível em: <https://www.alura.com.br/curso-online-lgpd-entendendo-direitos-uso-responsabilidades> Acesso em: 15 fev. 2024.

BRASIL. *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018*. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm. Acesso em: 15 fev. 2024.

FRAZÃO, A.; CARVALHO, A. P.; MILANEZ, G. *Curso de proteção de dados – fundamentos da LGPD*. São Paulo: Forense, 2022.

PRATA, A.; LIMA, A. C.; VIEIRA, C. *et al.* LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2022.

Identidade visual: Imagens © Getty Images

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO